

개 인 정 보 보 호 위 원 회
제 2 소 위 원 회
심의 · 의결

안 건 번 호 제2026-207-117호

안 건 명 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건

피 심 인 (주)두잉이앤엠 (사업자등록번호 :)

의결연월일 2026. 4. 8.

주 문

1. 피심인에 대하여 다음과 같이 과태료를 부과한다.

가. 과 태 료 : 3,600,000원

나. 납부기한 : 고지서에 명시된 납부기한 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점

2. 피심인에 대하여 다음과 같이 시정조치를 명한다.

가. 피심인은 유출사고 재발 방지를 위해 개인정보취급자에 대한 개인정보보호 교육을 정기적으로 실시하는 등 개인정보가 안전하게 처리될 수 있도록

관리·감독을 철저히 해야 한다.

나. 피심인은 가.의 시정명령에 따른 시정조치를 이행하고, 시정조치 명령 처분 통지를 받은 날로부터 60일 이내에 이행결과를 개인정보보호위원회에 제출하여야 한다.

이 유

I. 기초 사실

피심인은 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스를 제공하는 「개인정보 보호법」¹⁾(이하 '보호법')에 따른 개인정보처리자이며 피심인의 일반현황은 다음과 같다.

< 피심인의 일반현황 >

피심인명	사업자등록번호	대표자 성명	주소	종업원 수(명)
(주)두잉이앤엠				

II. 사실조사 결과

1. 조사 배경

개인정보보호위원회는 개인정보 포털(privacy.go.kr)에 유출 신고('25. 11. 7.)한 피심인에 대하여 개인정보 취급·운영 실태 및 보호법 위반 여부를 조사('25. 11. 19. ~ '26. 1. 7.)하였으며, 다음과 같은 사실을 확인하였다.

2. 행위 사실

가. 개인정보 유출 관련 사실관계

'25. 9. 29.경 퇴사자가 본인의 부당해고 구제신청을 제기하면서 회사 재직 중 취득한 동료 근로자 진단서를 첨부·제출하였다.

1) (유출 내용) 1건의 진단서 사본*

* 성명, 주민등록번호, 주소, 휴대전화번호, 질병명

1) 개인정보 보호법(법률 제16930호, 2020. 2. 4. 일부개정, 2020. 8. 5. 시행)

2) 유출 인지 및 대응

일시		피심인의 유출 인지·대응 내용
'25.9.29.경		퇴사자는 본인의 부당해고 구제신청
'25.10.17.		부당해고 구제신청 관련 문서가 송달되어 <u>개인정보 유출 사실 인지</u>
'25.11.6.		<u>개인정보 유출 통지(문자)</u>
'25.11.7.		개인정보 포털에 <u>개인정보 유출 신고</u>

3. 개인정보의 취급·운영 관련 사실관계

가. 개인정보취급자 관리·감독 의무를 소홀히 한 사실

개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 개인정보취급자에 대한 관리·감독 및 필요한 교육 실시를 소홀히 하여 개인정보가 유출된 사실이 있다.

나. 개인정보 유출통지 및 신고를 소홀히 한 행위

피심인은 '25. 10. 17. 유출 사실 인지 후, 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 '25. 11. 6.에 유출통지 하였고, '25. 11. 7.에 유출신고한 사실이 있다.

4. 처분의 사전통지 및 의견 수렴

개인정보보호위원회는 '26. 2. 12. 피심인에게 예정된 처분에 대한 사전통지서를 송부하고 이에 대한 의견을 요청하였으며, 피심인은 '26. 3. 3. 개인정보보호위원회에 의견을 제출하였다.

Ⅲ. 위법성 판단

1. 관련법 규정

가. 보호법 제28조는 “①개인정보처리자는 개인정보를 처리함에 있어서 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 임직원, 파견근로자, 시간제근로자 등 개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 자(이하 “개인정보취급자”라 한다)에 대하여 적절한 관리·감독을 행하여야 한다., ②개인정보처리자는 개인정보의 적절한 취급을 보장하기 위하여 개인정보취급자에게 정기적으로 필요한 교육을 실시하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

나. 보호법 제34조제1항은 “개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출(이하 이 조에서 “유출등”이라 한다)되었음을 알게 되었을 때에는 지체 없이 해당 정보주체에게 ‘유출등이 된 개인정보 항목(1호)’, ‘유출등이 된 시점과 그 경위(2호)’, ‘유출등으로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보(3호)’, ‘개인정보처리자의 대응조치 및 피해 구제절차(4호)’, ‘정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당 부서 및 연락처(5호)’의 사항을 알려야 한다. 다만, 정보주체의 연락처를 알 수 없는 경우 등 정당한 사유가 있는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 통지를 갈음하는 조치를 취할 수 있다.”라고 규정하고 있으며, 보호법 제34조제3항은 “개인정보처리자는 개인정보의 유출등이 있음을 알게 되었을 때에는 개인정보의 유형, 유출등의 경로 및 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항 각 호의 사항을 지체 없이 보호위원회 또는 대통령령으로 정하는 전문기관에 신고하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

시행령 제39조제1항은 “개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출(이하 이 조 및 제40조에서 “유출등”이라 한다)되었음을 알게 되었을 때에는 서면등의 방법으로 72시간 이내에 법 제34조제1항 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다만, ‘유출등이 된 개인정보의 확산 및 추가 유출등을 방지하기 위하여 접속경로의 차단, 취약점 점검·보완, 유출등이 된 개인정보의 회수·삭제 등 긴급한 조치가 필요한 경우(1호)’, ‘천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유로 인하여 72시간 이내에 통지하기 곤란한 경우(2호)’의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해

당 사유가 해소된 후 지체 없이 정보주체에게 알릴 수 있다.”라고 규정하고 있고, 제39조제2항은 “제1항에도 불구하고 개인정보처리자는 같은 항에 따른 통지를 하려는 경우로서 법 제34조제1항제1호 또는 제2호의 사항에 관한 구체적인 내용을 확인하지 못한 경우에는 개인정보가 유출등이 된 사실, 그때까지 확인된 내용 및 같은 항 제3호부터 제5호까지의 사항을 서면등의 방법으로 우선 통지해야 하며, 추가로 확인되는 내용에 대해서는 확인되는 즉시 통지해야 한다.”라고 규정하고 있고, 제39조제3항은 “제1항 및 제2항에도 불구하고 개인정보처리자는 정보주체의 연락처를 알 수 없는 경우 등 정당한 사유가 있는 경우에는 법 제34조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 같은 항 각 호의 사항을 정보주체가 쉽게 알 수 있도록 자신의 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게시하는 것으로 제1항 및 제2항의 통지를 갈음할 수 있다. 다만, 인터넷 홈페이지를 운영하지 아니하는 개인정보처리자의 경우에는 사업장등의 보기 쉬운 장소에 법 제34조제1항 각 호의 사항을 30일 이상 게시하는 것으로 제1항 및 제2항의 통지를 갈음할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

시행령 제40조제1항은 “개인정보처리자는 ‘1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출등이 된 경우(제1호)’, ‘민감정보 또는 고유식별정보가 유출등이 된 경우(제2호)’ 및 ‘개인정보처리시스템 또는 개인정보취급자가 개인정보 처리에 이용하는 정보기기에 대한 외부로부터의 불법적인 접근에 의해 개인정보가 유출등이 된 경우(제3호)’의 어느 하나에 해당하는 경우로서 개인정보가 유출등이 되었음을 알게 되었을 때에는 72시간 이내에 법 제34조제1항 각 호의 사항을 서면등의 방법으로 보호위원회 또는 같은 조 제3항 전단에 따른 전문기관에 신고해야 한다.”라고 규정하고 있다.

2. 위법성 판단

가. 개인정보취급자 관리·감독 의무를 소홀히 한 행위

[보호법 제28조(개인정보취급자 관리·감독)]

피심인이 개인정보 취급자에 대한 교육 등 개인정보취급자에 대한 관리·감독을 소홀히 한 것은 보호법 제28조를 위반한 것이다.

나. 개인정보 유출 발생시 통지 및 신고를 지연한 사실

[보호법 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)]

피심인이 '25. 10. 17. 개인정보가 유출된 사실을 인지한 후 정당한 사유 없이 72시간을 경과하여 이용자에게 유출통지('25. 11. 6.)하고, 개인정보보호위원회에 신고('25. 11. 7.)한 행위는 보호법 제34조제1항 및 제3항, 같은 법 시행령 제39조 제1항 및 제40조제1항을 위반한 것이다.

< 피심인의 위반사항 >

위반행위	법률	시행령	세부내용(고시 등)
개인정보취급자 관리·감독	보호법 §28	-	• 개인정보취급자에 대한 교육 등 관리·감독을 소홀히 한 행위
유출 통지·신고	보호법 §34	§39① §40①	• 유출사실 인지 후 정당한 사유없이 72시간 경과하여 유출통지한 행위 • 유출사실 인지 후 정당한 사유없이 72시간 경과하여 유출신고한 행위

IV. 처분 및 결정

1. 과태료 부과

피심인의 보호법 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제1항·제3항 위반행위에 대한 과태료는 같은 법 제75조(과태료)제2항제17호·제18호, 시행령 제63조 [별표2] 및 「개인정보 보호법 위반에 대한 과태료 부과기준」²⁾(이하 '과태료 부과기준')에 따라 다음과 같이 부과한다.

가. 기준금액

시행령 제63조 [별표2]는 최근 3년간 같은 위반행위를 한 경우 위반 횟수에 따라 기준금액을 규정하고 있고, 피심인은 최근 3년간 같은 위반행위로 과태료 처분을 받은 사실이 없으므로 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제1항, 제3항 위반 행위에 대해 각각 1회 위반에 해당하는 과태료인 600만 원을 기준금액으로 적용한다.

2) 개인정보 보호법 위반에 대한 과태료 부과기준(개인정보보호위원회 지침, 2023. 9. 15. 시행)

< 보호법 시행령 [별표2] 2. 개별기준 >

(단위: 만 원)

위 반 사 항	근거 법령	위반 횟수별 과태료 금액		
		1회	2회	3회 이상
모. 법 제34조제1항을 위반하여 정보주체에게 같은항 각 호의 사실을 알리지 않은 경우	법 제75조 제2항제17호	600	1200	2400
보. 법 제34조제3항을 위반하여 보호위원회 또는 전문기관에 신고하지 않은 경우	법 제75조 제2항제18호	600	1200	2400

나. 과태료의 가중 및 감경

1) 과태료의 가중

과태료 부과기준 제8조는 '당사자의 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 [별표3]의 가중기준(▲위반의 정도, ▲위반기간, ▲조사방해, ▲위반주도 등을 고려하여 가중사유가 인정되는 경우)에 따라 기준금액의 100분의 50의 범위 내에서 가중할 수 있다.'라고 규정하고 있다.

피심인의 보호법 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제1항·제3항 위반행위는 특별히 가중할 사유는 없어 기준금액을 유지한다.

※ 보호법 34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제1항 위반기간 : '25. 10. 21. ~ '25. 11. 6.

보호법 34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제3항 위반기간 : '25. 10. 21. ~ '25. 11. 7.

2) 과태료의 감경

과태료 부과기준 제7조는 “당사자의 위반행위 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 [별표2]의 감경기준(▲당사자 환경, ▲위반정도, ▲개인정보보호 노력정도, ▲조사협조 및 자진시정 등을 고려하여 감경사유가 인정되는 경우)에 따라 기준금액의 100분의 50의 범위 내에서 감경할 수 있다.”라고 규정하고 있고, 제6조제2항은 “[별표2]의 각 기준에 따른 과태료 감경 시 그 사유가 2개 이상 해당되는 경우에는 합산하여 감경하되, 제2호 1) 및 2)에 해당하는 사유가 각 2개 이상 해당되는

경우에는 기준금액의 100분의 50을 초과할 수 없고, 최종 합산 결과 기준금액의 100분의 90을 초과할 수 없다.”라고 규정하고 있다.

피심인의 보호법 제34조(개인정보 유출 등의 신고·통지) 위반행위에 대해 ‘위반행위의 정도가 경미한 경우’, ‘조사에 적극 협력한 경우’, ‘과태료의 사전통지 및 의견 제출 기간이 종료되기 이전에 위반행위를 중지하는 등 시정을 완료한 경우’에 해당하여 기준금액의 70%를 감경한다.

다. 최종 과태료

피심인의 보호법 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제1항·제3항 위반행위에 대해 기준금액에서 가중·감경을 거쳐 총 360만 원의 과태료를 부과한다.

< 과태료 산출내역 >

위반행위(세부내용)	기준금액	가중액	감경액	최종 과태료
개인정보 유출 등 통지	600	-	420	180
개인정보 유출 등 신고	600	-	420	180
계				360만 원

2. 시정조치 명령

가. 피심인은 유출사고 재발 방지를 위해 개인정보취급자에 대한 개인정보보호 교육을 정기적으로 실시하는 등 개인정보가 안전하게 처리될 수 있도록 관리·감독을 철저히 해야 한다.

나. 피심인은 가.의 시정명령에 따른 시정조치를 이행하고, 시정조치 명령 처분 통지를 받은 날로부터 60일 이내에 이행결과를 개인정보보호위원회에 제출하여야 한다.

V. 결론

피심인의 보호법 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고) 및 제28조(개인정보취급자 관리·감독) 위반에 대하여 제75조(과태료) 제2항제17호, 제18호에 따라 과태료 및 제64조(시정조치 등)에 따라 시정명령을 주문과 같이 의결한다.

이의제기 방법 및 기간

피심인은 이 과태료 부과처분에 불복이 있는 경우, 「질서위반행위규제법」 제 20조의 규정에 따라 처분을 받은 날로부터 60일 이내에 개인정보보호위원회에 서면으로 이의를 제기할 수 있다.

과태료 부과처분에 대한 피심인의 이의제기가 있는 경우, 개인정보보호위원회의 과태료 부과처분은 「질서위반행위규제법」 제20조제2항의 규정에 따라 그 효력을 상실하고 관할법원(당사자 주소지의 지방법원 또는 그 지원)이 과태료 재판 절차에 따라 결정한다. 이 경우 피심인은 관할법원의 과태료 재판이 확정된 이후 재판 결과에 따라 과태료 납입 의무를 부담한다.

이상과 같은 이유로 주문과 같이 의결한다.

2026년 4월 8일

위 원 장 김 일 환 (서 명)

위 원 윤 영 미 (서 명)

위 원 이 문 한 (서 명)